

القضية: دعوى طلاق للضرر بسبب الخيانة الزوجية وتعاطي المخدرات

أولاً: تلخيص الوقائع

- أطراف النزاع:
- المدعية: الزوجة.
- المدعى عليه: الزوج.
- الوقائع الجوهرية:
- اكتشاف الزوجة لمحادثات وصور على تطبيق "واتساب" بين الزوج وسيدة أخرى (عشيقتة).
- المحادثات والصور ثبتت زيارات متبادلة بين الزوج والعشيقة.
- المحادثات والصور ثبتت تعاطي الزوج والعشيقة للمخدرات.
- الزوج يعرب عن رغبته في الزواج من العشيقة.
- الزوجة لديها ثلاثة أطفال.
- الطلبات الأساسية:
- تطليق الزوجة طلاقاً بائناً للضرر.
- الحصول على كافة حقوقها الشرعية والمادية والمعنوية المترتبة على الطلاق (نفقة زوجية، نفقة صغار، أجر مسكن حضانة، أجر حضانة، مؤخر صداق، متعة، عدة، قائمة منقولات إن وجدت).
- حضانة الأطفال الثلاثة.

ثانياً: التكييف القانوني

تُكيف هذه الواقعة قانوناً على أنها "دعوى طلاق للضرر" وفقاً لأحكام القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بشأن أحكام النفقة وبعض أحوال الأحوال الشخصية. حيث أن الأفعال المنسوبة للزوج من إقامة علاقة غير شرعية (حتى لو لم تصل إلى حد الزنا الجنائي) وتعاطي المخدرات، تشكل ضرراً بالغاً بالزوجة يستحيل معه دوام العشرة بين الزوجين، وتخل بواجباته الزوجية والأسرية، وتؤثر سلباً على استقرار الأسرة وصحة الأطفال النفسية والجسدية.

ثالثاً: الخطوات القانونية الصحيحة

1. جمع وتوثيق الأدلة:

* الحصول على نسخ موثقة (screenshots) من محادثات وصور "واتساب" التي تثبت العلاقة وتعاطي المخدرات.

* يمكن اللجوء إلى خبير فني (خبير اتصالات أو حاسبات) لتوثيق هذه المحادثات بشكل رسمي وتقديم تقرير فني للمحكمة لتعزيز حجيتها.

* البحث عن أي شهود عيان يمكنهم تأكيد زيارات الزوج للعشيق أو علمه بتعاطيه للمخدرات.

2. تقديم طلب تسوية المنازعات الأسرية:

* قبل رفع الدعوى، يجب على الزوجة تقديم طلب إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص لمحاولة حل النزاع ودياً، وهو إجراء وجوبي قبل رفع دعوى الطلاق للضرر.

3. رفع دعوى طلاق للضرر:

* في حال فشل التسوية، يتم رفع دعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة المختصة.

* يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى بياناً مفصلاً للوقائع والأضرار التي لحقت بالزوجة والأطفال، مع إرفاق الأدلة المجمعة.

4. طلب إحالة للتحقيق:

* طلب إحالة الدعوى للتحقيق لسماع شهود الزوجة (إن وجدوا) ولإثبات وقائع الضرر.

5. طلب ندب حكمين:

* المحكمة ستقوم تلقائياً بندب حكمين من أهل الزوجين للتحقيق في أسباب الشقاق ومحاولة الإصلاح بينهما. يجب على المحامي توجيه الزوجة لبيان الضرر الواقع عليها بوضوح للحكمين.

6. طلب نفقة زوجية ونفقة صغار ومسكن حضانة:

* يمكن للزوجة أن تطلب في ذات الدعوى أو في دعاوى مستقلة، فرض نفقة مؤقتة لها ولأطفالها، وتحديد أجر مسكن حضانة وأجر حضانة.

7. طلب توقيع الكشف الطبي على الزوج:

* يمكن طلب توقيع الكشف الطبي على الزوج لإثبات تعاطيه للمخدرات، إذا كانت الأدلة الرقمية غير كافية بمفردها أو لتعزيزها.

رابعاً: الدفع والأسانيد القانونية

1. الضرر الموجب للتطبيق:

* **السند القانوني:** المادة 6 من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، والتي تنص على أنه "إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما، جاز لها أن تطلب من القاضي تطليقها، وطلبت ذلك، ووقع الضرر وثبت لديه، طلقها طليقة بائنة".

* **الشرح:** الأفعال المنسوبة للزوج (إقامة علاقة غير شرعية، تعاطي المخدرات، الرغبة في الزواج من أخرى) تشكل ضرراً بالغاً بالزوجة، سواء كان ضرراً مادياً أو معنوياً أو نفسياً، يجعل استمرار الحياة الزوجية مستحيلاً.

2. الخيانة الزوجية (العاطفية والاجتماعية) كضرر:

* **السند القانوني:** مبادئ محكمة النقض التي تعتبر أي إخلال بواجبات الزوجية أو إقامة علاقة غير شرعية، حتى لو لم تصل لحد الزنا، ضرراً موجباً للتطليق.

* **الشرح:** المحادثات والصور التي ثبتت العلاقة والزيارات المتبادلة، ورغبة الزوج في الزواج من العشيقة، تمثل خيانة للعهد الزوجي وإخلالاً جسيماً بواجبات الأمانة والمودة والرحمة، وتسبب للزوجة ألماً نفسياً ومعنوياً لا يمكن تحمله.

3. تعاطي المخدرات كضرر:

* **السند القانوني:** مبادئ محكمة النقض التي تعتبر تعاطي أحد الزوجين للمخدرات ضرراً بالغاً يهدد استقرار الأسرة وسلامة الأطفال.

* **الشرح:** تعاطي الزوج للمخدرات يمثل خطراً على صحته وسلامة أسرته، ويخل بواجباته كرب أسرة، ويؤثر سلباً على تربية الأطفال ورعايتهم، ويعد ضرراً مادياً ومعنوياً يستحيل معه دوام العشرة.

4. حجية الأدلة الرقمية (محادثات وصور واتساب):

* **السند القانوني:** مبادئ محكمة النقض التي تقر بسلطة محكمة الموضوع في استخلاص الضرر من أي دليل تطمئن إليه، طالما كان استخلاصها سائغاً ومبنياً على أسباب مقبولة.

* **الشرح:** المحادثات والصور الموثقة على تطبيق "واتساب" تعد قرائن قوية ودلائل مادية على وقوع الضرر، وللمحكمة أن تعتمد عليها في تكوين عقيدتها، خاصة إذا تم تعزيزها بتقرير خبير فني أو شهادة شهود.

خامساً: أحكام ومبادئ محكمة النقض الداعمة (إجباري)

1. المبدأ: "المقصود بالضرر الموجب للتطليق هو كل ما لا يستطيع معه دوام العشرة بين الزوجين، سواء كان مادياً أو معنوياً، وللقاضي سلطة تقدير ما إذا كان الضرر قد بلغ حداً يستحيل معه دوام العشرة."

* المرجع: مبادئ محكمة النقض المصرية، الطعن رقم 102 لسنة 61 ق - جلسة 20/1/1997.

* **التطبيق على القضية:** هذا المبدأ يؤكد أن الخيانة الزوجية (حتى لو لم تكن زناً) وتعاطي المخدرات يمثلان ضرراً معنوياً ومادياً بالغاً يجعل استمرار الحياة الزوجية مستحيلاً، ويمنح القاضي سلطة تقدير هذا الضرر.

2. المبدأ: "تقدير الضرر الموجب للتطليق هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة من الأوراق، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك."

* المرجع: مبادئ محكمة النقض المصرية، الطعن رقم 21 لسنة 60 ق - جلسة 23/1/1995.

* **التطبيق على القضية:** هذا المبدأ يدعم موقف الزوجة في أن محكمة الموضوع لها كامل السلطة في تقدير مدى الضرر الواقع عليها من خلال الأدلة المقدمة (محادثات وصور واتساب، إثبات تعاطي المخدرات)، طالما كان استخلاصها منطقياً.

3. المبدأ: "الضرر الموجب للتطليق لا يقتصر على الضرر المادي بل يشمل الضرر المعنوي والنفسي الذي يلحق بالزوجة ويجعل الحياة الزوجية مستحيلة، ومن ذلك إخلال الزوج بواجباته الزوجية أو ارتكابه لأفعال تسيء لسمعة الأسرة."

* المرجع: مبادئ محكمة النقض المصرية، الطعن رقم 126 لسنة 61 ق - جلسة 20/1/1997.

* **التطبيق على القضية:** هذا المبدأ يغطي بشكل مباشر حالة الخيانة الزوجية (العاطفية والاجتماعية) وتعاطي المخدرات، حيث يمثلان ضرراً معنوياً ونفسياً بالغاً يمس سمعة الأسرة ويجعل الحياة الزوجية مستحيلة.

4. المبدأ: "للمحكمة أن تستخلص الضرر من أي دليل تظمن إليه، ولو لم يكن دليلاً مباشراً، متى كان استخلاصها سائغاً ومبنياً على قرائن قوية ومتسادة."

* المرجع: مبادئ محكمة النقض المصرية، الطعن رقم 111 لسنة 62 ق - جلسة 21/1/1997.

* **التطبيق على القضية:** هذا المبدأ يدعم حجة محادثات وصور "واتساب" كأدلة وقرائن قوية يمكن للمحكمة أن تستند إليها في إثبات الضرر، خاصة إذا تم تعزيزها بتقرير خبير فني أو شهادة شهود.

نصيحة ختامية للمحامي:

ركز على إبراز تراكم الأضرار (الخيانة، تعاطي المخدرات، الرغبة في الزواج من أخرى) وكيف أن كل منها بمفرده أو مجتمعة كافية لإثبات الضرر الموجب للتطليق. احرص على توثيق الأدلة الرقمية بأقصى دقة ممكنة، وفكر في طلب ندب خبير فني لتعزيز حجيتها. استعد جيداً لجلسة الحكمين، ووجه الزوجة لبيان الضرر بوضوح وصدق. لا تنازل عن أي من حقوق الزوجة والأطفال المالية والمعنوية.